

Por este instrumento particular de contrato de compra e venda, com reserva de domínio, de um lado como VENDEDOR CAMILA BORGHEZAN..... telefone: (47)3332-6261 portador do CPF/CNPJ: 099.973.679-52..... RG: 6718742..... residente à RUA INES BARON, 1429 - 89110-000..... em GASPAS - SC.....

e, de outro lado, como COMPRADOR

PORTOEXPRESS LOGISTICA LTDA..... telefone: () portador do CPF/CNPJ: 22.725.000/0001-91. RG: residente à RODOVIA BR-101, 8501 - 88312-500..... em ITAJAI - SC..... ajustam a compra e venda, com reserva de domínio, do objeto abaixo descrito, sob as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA - O vendedor tem justo e contratado com o comprador a venda de um veículo:

Tipo: CAMINHAO..... - Marca: FORD/CARGO 2428 CNL..... - Ano: 2011. - Placas: MKQ2428. - Chassi: 9BFYEAYX4CBL04197.... - Cor: PRATA..... - Renavan: 456263217..... - Potencia: 275. - Combustível: DIESEL..... - Motor.: pelo preço justo e acertado de (R\$ R\$ 305.000,00) [trezentos e cinco mil reais] obrigando-se o COMPRADOR a efetuar o pagamento no endereço do credor, nos seguintes prazos e valores: valor total 305.000,00 entrada de 110.000,00 10x de 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) sendo a primeira parcela com vencimento no dia 30/11

SEGUNDA - O comprador declara ter recebido o objeto do presente contrato em perfeito estado de funcionamento, e com os seus pertences.

TERCEIRA - Por força do pacto 'RESERVATI-DOMINII', aqui expressamente instituído e aceito pelas partes, fica reservado ao vendedor a propriedade do objeto negociado, até que sejam pagas todas as prestações acima mencionadas.

QUARTA - Se o comprador não pagar qualquer no respectivo vencimento, ou deixar de cumprir qualquer cláusula contratual, fica, desde logo, constituído em mora, sendo facultado ao vendedor, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, cobrar o saldo do preço, mais a multa de dez por cento(10%) sobre o preço total da venda, por ação executiva, ou requerer a apreensão, depósito judicial ou reintegração na posse da coisa vendida, sem ser ouvido o comprador, prosseguindo-se conforme o disposto na Lei processual em vigor.

QUINTA - No caso de falência ou concordata do comprador, assistira ao vendedor o direito de, mediante reclamação reivindicatória ou embargos de terceiros senhor e possuidor, conforme o caso, reaver o objeto com todos os seus pertences e acessórios, ficando o comprador sujeito ao instituído na cláusula QUARTA.

SEXTA - Enquanto não estiver integralizado o preço total de venda e sob as condições cláusula QUARTA, o comprador não poderá qualquer forma alinear, onerar, alugar ou ceder, a quem quer que seja o uso do objeto. Do mesmo modo, enquanto não tiverem sido pagas todas as prestações, obriga-se o comprador sob as penas do que estabelece a cláusula QUARTA: a) manter o objeto do presente contrato em perfeitas condições, conservação e funcionamento; b) protegê-lo contra quaisquer turbacões de terceiros, avisando imediatamente ao vendedor, que sirva iguais direitos para si; c) a não transferir este contrato, sem prévia autorização por escrito do vendedor; d) a comunicar ao vendedor qualquer mudança de endereço ou local onde esteja o objeto; e) a responder por todos os danos causados direta ou indiretamente pelo objeto, a si ou a terceiros e por todos os riscos a que o objeto estiver sujeito, bem como pelas consequências daí resultantes, sejam de que origem forem; f) permitir a vistoria pelo vendedor em qualquer lugar e tempo; g) responder por todas as despesas que der causa, inclusive custos e honorários.

SÉTIMA - No caso de sofrer o objeto qualquer embargo ou sequestro, penhora ou apreensão judicial ou policial, caberá ao vendedor o direito de, como terceiro senhor e possuidor, defender os seus direitos sobre o objeto, podendo, se assim lhe convier, entregá-lo de novo ao comprador mantido o presente contrato. No caso contrário, terá aplicação o disposto da cláusula QUARTA.

OITAVA - O vendedor poderá negociar livremente o presente contrato, cedendo-o ou transferindo-o a terceiros, ficando estes em tais condições, sub-rogados em todos os direitos, interesses, prerrogativas e garantias inerentes ao contrato cedido o mesmo podendo fazer quanto às notas promissórias, transferindo-as por endosso, cessão, ou qualquer outro meio, em conjunto ou separadamente, obrigando-se o comprador a resgata-las nas mãos do endossatário, sem que estes fatos alterem o estipulado em qualquer das cláusulas do presente contrato.

NONA - Logo que estiver integralizado o preço ajustado, ficará o vendedor obrigado a dar transferência definitiva do objeto, ao comprador ou a quem o mesmo indicar, correndo então as despesas que se fizerem necessárias à realização do negócio por conta do COMPRADOR.....

DÉCIMA - Para dirimir as pendências do presente contrato, fica eleito, como renúncia de qualquer outro, seja qual for o privilégio, o foro de GASPAS.....

E, por se acharem de pleno acordo, firmam o presente, em 2 vias de igual teor e forma.

GASPAS - SC, 27 de Novembro de 2024

CAMILA BORGHEZAN

PORTOEXPRESS LOGISTICA LTDA